行為能力



授課老師：
陳玫儒

第九組	第八組	第七組
第六組	第五組	第四組
第三組	第二組	第一組

有關我的一天 兩真一假

關於我的一天

我今天34歲
又5個月6天

我把筆電丟在垃圾桶

我中午去7-11買御飯糰

關於我的一天

我今天34歲
又5個月6天

我把筆電丟在垃圾桶

我中午去7-11買御飯糰

選出某小組成員

OOO的一天，兩真一假

關於我的一天

我把筆電丟在垃圾桶

外觀：把筆電丟掉的行為

內心：企圖發生「拋棄」筆電所有權棄的法律效力

關於我的一天

我把筆電丟在垃圾桶

「拋棄」筆電所有權棄的法律效力

單獨行為：一方為「拋棄」的意思表示，即生法律效力

關於我的一天

我中午去7-11買御飯糰

外觀：在7-11付錢，拿走了御飯糰。

內心：企圖發生「買賣」的法律效力。

關於我的一天

我中午去7-11買御飯糰

「買賣」的法律效力。

契約行為：

我為買御飯糰的意思表示。
店員也同意賣給我。

才會發生「買賣」的法律效力。

法律行為是什麼？

法律行為

行為人為「意思表達」。
這個行為符合法律的某規定，產生一定的法律效果。
因而行為人必須遵循該法律規範。

法律行為的類型

1. 單獨行為：一方為意思表示，即生法律效力
2. 契約行為：需雙方意思表示合意，才有法律效力



分析組員的行為屬於下列哪種：

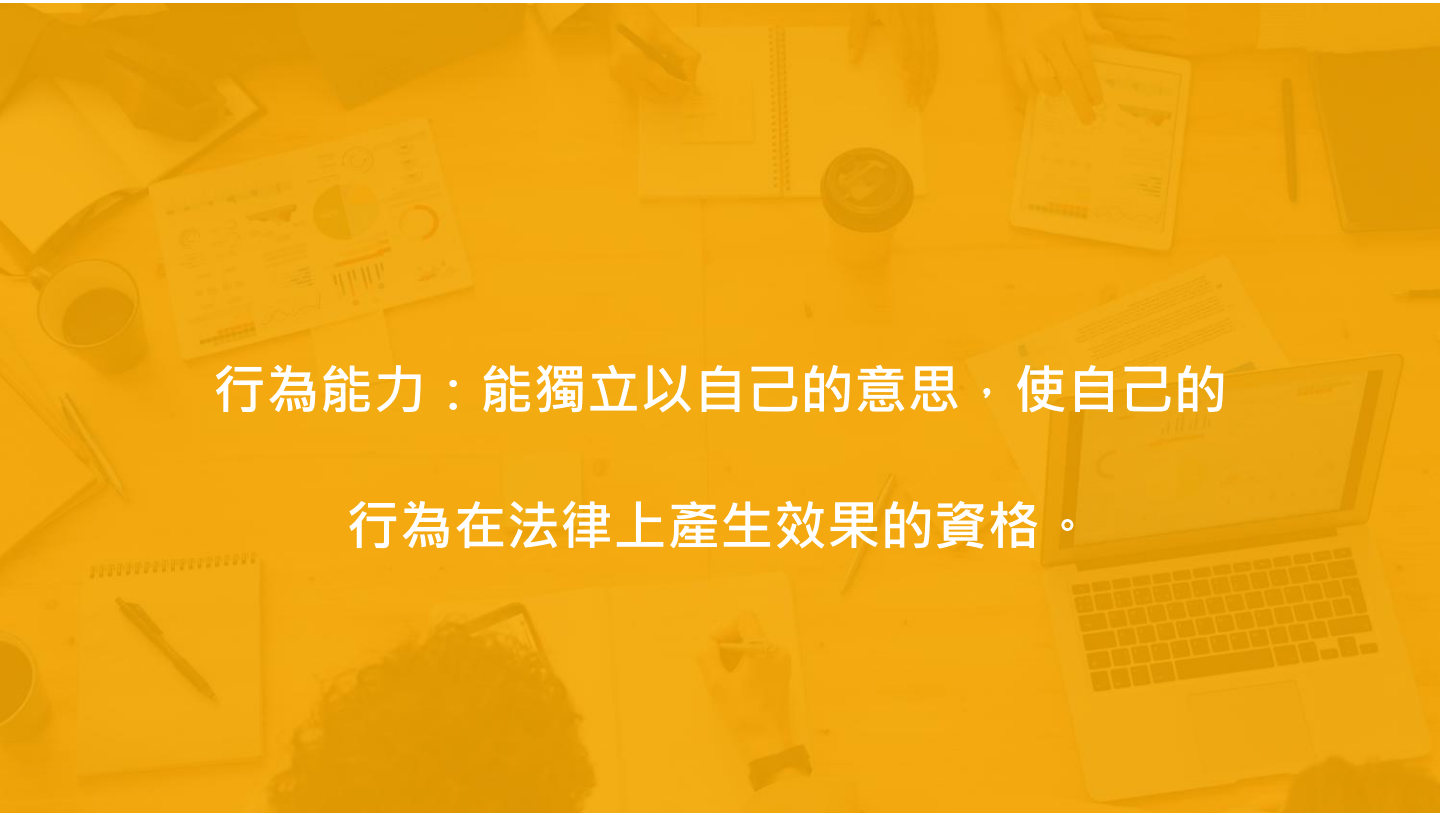
單獨行為

契約行為

會因為年齡、精神狀態的不同，影響法律行為是否有效嗎?

民法行為能力１

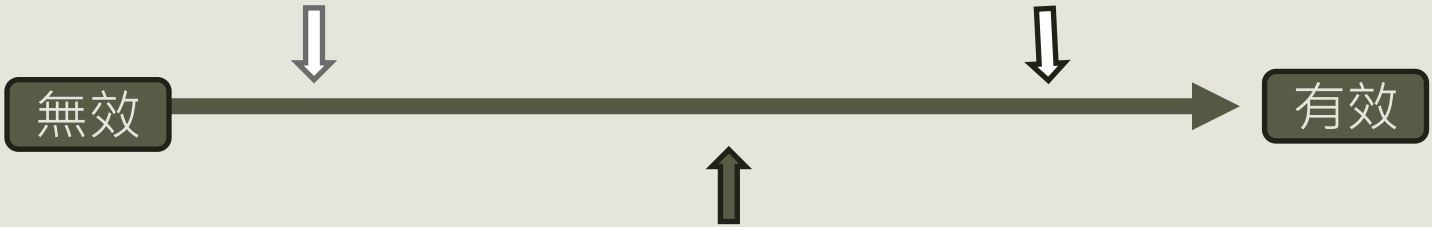




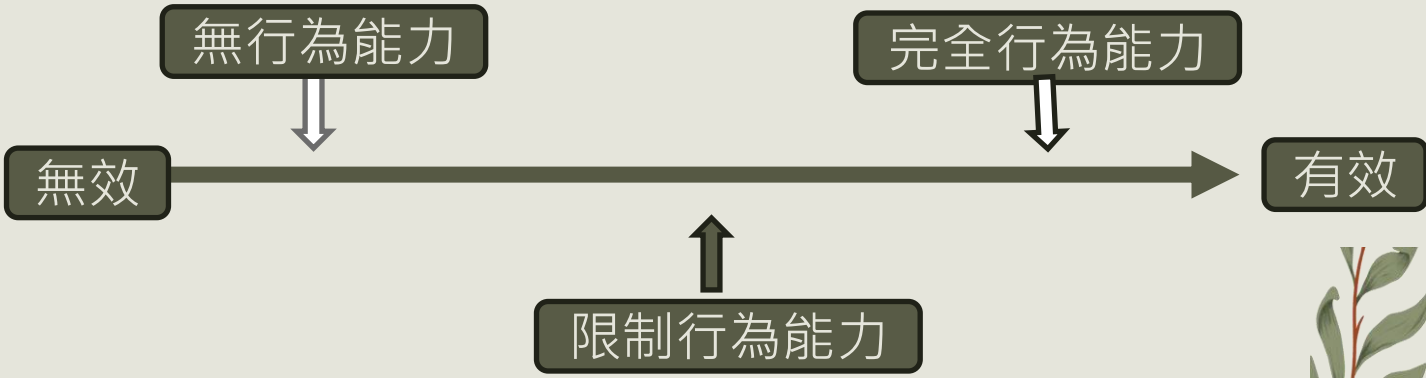
行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的

行為在法律上產生效果的資格。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



請問「民法」規定的成年，是幾歲？

16歲　　18歲　　20歲

請問「民法」規定的成年，是幾歲？

16歲　　18歲　　20歲

民法第 12 條 滿十八歲為成年。



請問「刑法」規定的成年，是幾歲？

16歲　　18歲　　20歲

請問「刑法」規定的成年，是幾歲？

16歲　　18歲　　20歲

刑法第 18 條

未滿十四歲人之行為，不罰。

十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕其刑。

滿八十歲人之行為，得減輕其刑。

4歲的小朋友，事先沒有經過法定代理人同意，自己去7-11買冰淇淋，是有效之法律行為嗎？

4歲的小朋友，事先沒有經過法定代理人同意，自己去7-11買冰淇淋，是有效之法律行為嗎？



買冰淇淋-契約行為(買賣)

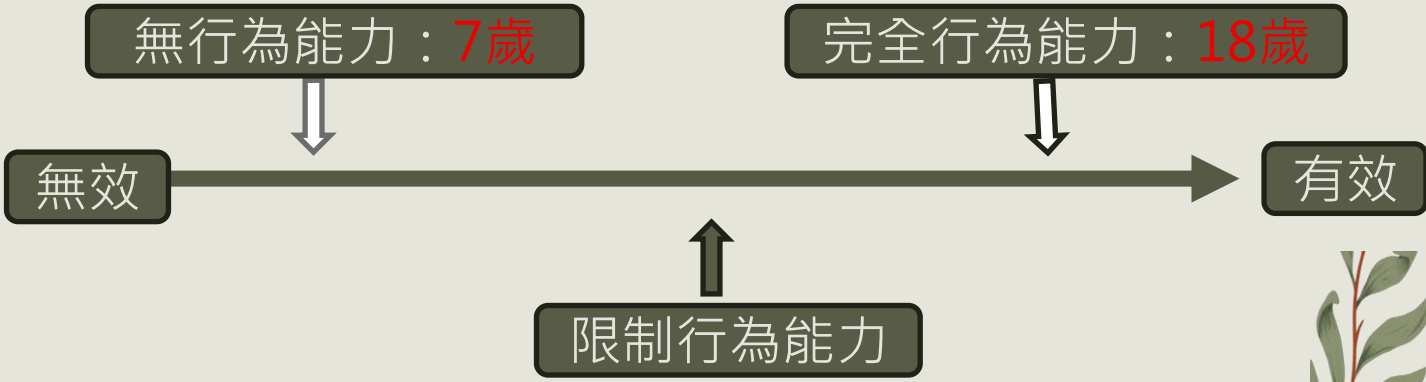
解析 4歲

第 13 條
未滿七歲之未成年人，**無行為能力**。
滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。

第 75 條
無行為能力人之**意思表示**，**無效**；

第 76 條
無行為能力人由法定代理人**代為**意思表示，
並**代受**意思表示。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



12歲的小朋友，事先沒有經過法定代理人同意，自己去7-11買冰淇淋，是有效之法律行為嗎？

12歲的小朋友，事先沒有經過法定代理人同意，自己去7-11買冰淇淋，是有效之法律行為嗎？

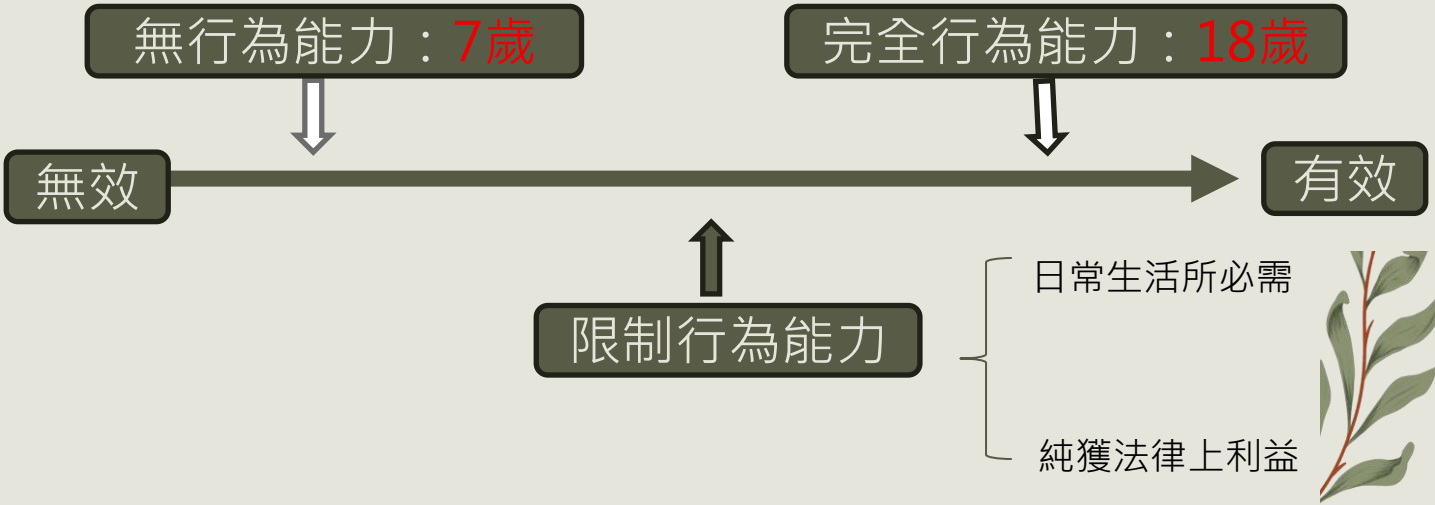


解析 12歲

第 13 條
未滿七歲之未成年人，無行為能力。
滿七歲以上之未成年人，**有限制行為能力**。

第 77 條
限制行為能力人為意思表示及受意思表示，**應得法定代理人之允許**。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、**日常生活所必需者**，不在此限。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



12歲的小朋友，事先沒有經過法定代理人的同意，可以自己向遊戲公司購買10萬元的遊戲點數？(亦即有效之法律行為)

12歲的小朋友，事先沒有經過法定代理人的同意，可以自己向遊戲公司購買10萬元的遊戲點數？(亦即有效之法律行為)



買遊戲點數-契約行為(買賣)

解析 12歲⚠

民法第 13 條
未滿七歲之未成年人，無行為能力。
滿七歲以上之未成年人，**有限制行為能力**。

民法第 77 條
限制行為能力人**為**意思表示及**受**意思表示，**應得法定代理人之允許**。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、**日常生活所必需者**，不在此限。

民法第 79 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之**承認**，始生效力。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



民法第 80 條

前條契約相對人，得定一個月以上之期限，
催告法定代理人，確答是否承認。
於前項期限內，法定代理人不為確答者，
視為拒絕承認。

12歲的小朋友到你經營的遊戲公司購買10萬元的遊戲點數，而且你已經把遊戲點數給小朋友了，小朋友也付錢了，身為遊戲公司老闆，你會怎麼做？

請寫一封存證信函給小朋友的法定代理人，請他確認是否承認小朋友購買的點數。

主文：請 台端於文到後31日確認王小明於114年3月21日於我司(即XX遊戲點數公司)購買之點數10萬元，是否同意？

內容：
一、經查，王小明於114年3月21日於我司購買遊戲點數10萬元，我方發現其為未成年，故依民法第79條規定，未經法定代理人允許之契約行為，效力未定。
二、是我司依民法第80條規定，向 台端催告確認是否承認王小明於上開期間向我司購買之遊戲點數。並請 台端於文到後31日通知我司，以利確認雙方法律關係。

4歲的小朋友，事前沒有經過法定代理人的同意，可以自行接受他人贈與不動產？(亦即有效之法律行為)

4歲的小朋友，事前沒有經過法定代理人的同意，可以自行**接受他人贈與**不動產？(亦即有效之法律行為)



贈與/受贈-契約行為(贈與)

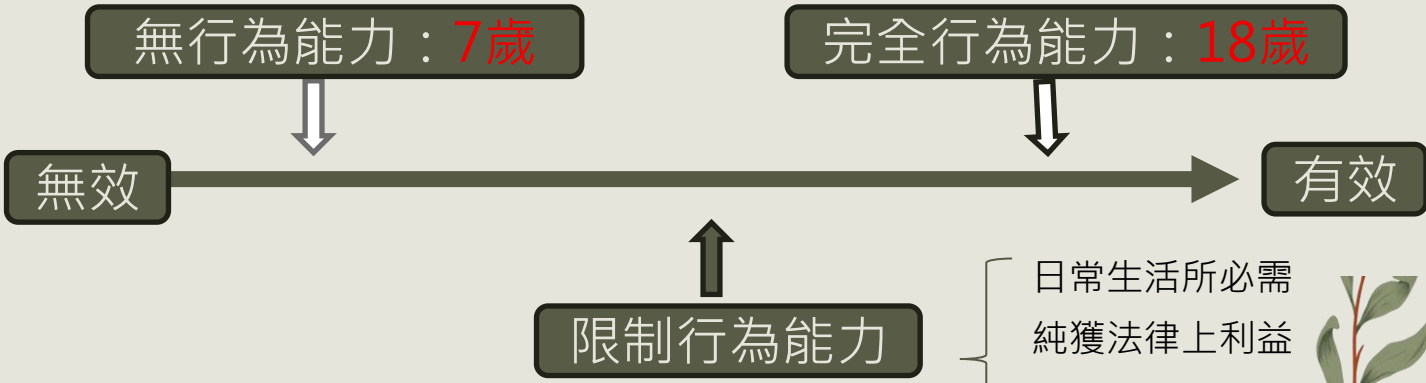
解析 4歲

第 13 條
未滿七歲之未成年人，**無行為能力**。
滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。

第 75 條
無行為能力人之意思表示，**無效**；

第 76 條
無行為能力人由法定代理人**代為**意思表示，
並**代受**意思表示。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



12歲的小朋友，事前沒有經過法定代理人的同意，可以自行接受他人贈與不動產？(亦即有效之法律行為)

12歲的小朋友，事前沒有經過法定代理人的同意，可以自行接受他人贈與不動產？(亦即有效之法律行為)



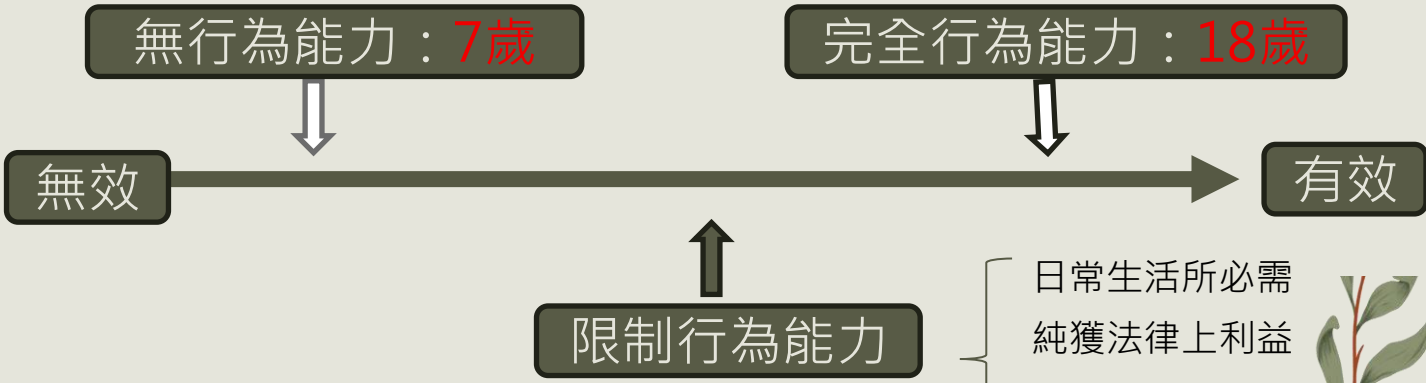
解析 12歲

民法第 13 條
未滿七歲之未成年人，無行為能力。
滿七歲以上之未成年人，**有限制行為能力**。

民法第 77 條
限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但**純獲法律上利益**，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限。

民法第 79 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



16歲的未成年人，事前沒有經過法定代理人的同意，若他人表示幫忙跑腿買東西，就贈與不動產？(亦即有效之法律行為)

16歲的未成年人，事前沒有經過法定代理人的同意，若他人表示幫忙跑腿買東西，就贈與不動產？(亦即有效之法律行為)



贈與/受贈-契約行為(贈與)

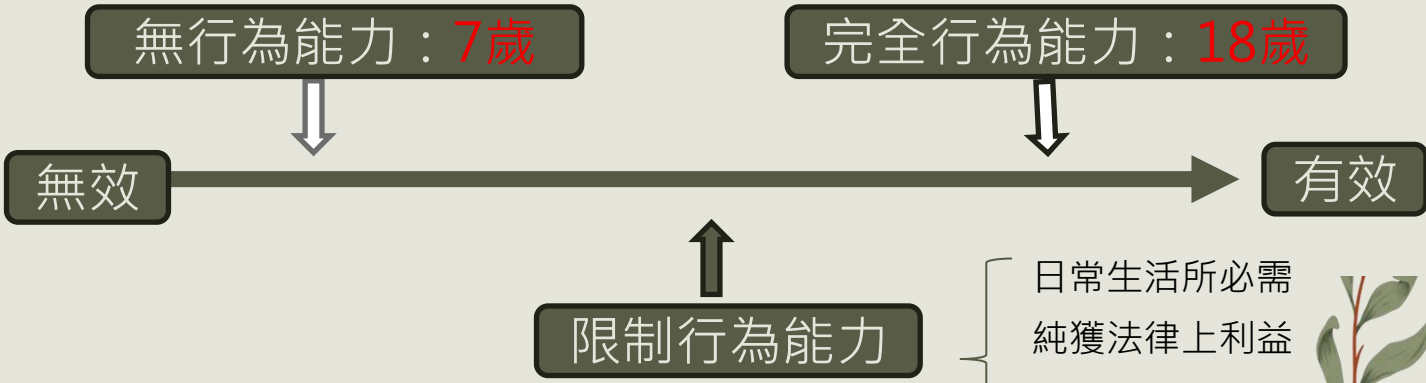
解析 16歲

民法第 13 條
未滿七歲之未成年人，無行為能力。
滿七歲以上之未成年人，**有限制行為能力**。

民法第 77 條
限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但***純獲法律上利益***，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限。

民法第 79 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。

行為能力：能獨立以自己的意思，使自己的行為在法律上產生效果的資格。



16歲未成年人，事前沒有經過法定代理人的同意，可以任意拋棄PS5？(亦即有效之法律行為)

16歲未成年人，事前沒有經過法定代理人的同意，可以任意拋棄PS5？(亦即有效之法律行為)



拋棄-單獨行為

解析 16歲

民法第 13 條
未滿七歲之未成年人，無行為能力。
滿七歲以上之未成年人，**有限制行為能力**。

民法第 78 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所為之**單獨行為**，**無效**。

總結 –行為能力

7歲以下

- 自己所為的意思表示，效力如何？
- 若要為有效的法律行為，應如何處理？

7歲以上18歲以下

- 原則：

(1)單獨行為 事前經法定代理人同意，效力如何？

事前未獲得法定代理人允許，效力如何？

(2)契約行為 事前經法定代理人同意，效力如何？

事前未獲得法定代理人允許，效力如何？

- 特殊情形： 哪兩種情形，不須經過法定代理人同意，法律行為有效？

總結 –行為能力

7歲以下(無行為能力人 民法第13條第1項)

- 自己所為之意思表示：無效(民法第75條)
- 應由法定代理人或監護人代為、代受意思表示。(民法第76條)

7歲以上18歲以下(限制行為能力人民法13條第2項)

- 原則：
  (1)單獨行為 事前經法定代理人同意：有效。(民法第77條)
  事前未獲得法定代理人允許：無效。(民法78條)
  (2)契約行為 事前經法定代理人同意：有效。(民法第77條)
  事前未獲得法定代理人允許：效力未定。(民法第79條)
- 特殊情形： 日常生活所必須、純獲法律上之利益(民法第77條但書)

未成年人有**無敵星星**嗎？




華視 CTS HD
主播 朱培滋
屏東
10-17 0%
卡被盜刷30萬? 竟是10歲兒買遊戲點數
華視新聞 股匯動態 日股追隨華爾街漲勢走高 日經指數勁揚2.36%
19:18:40

網路遊戲公司網站公告「未成年人購買應經法定代理人同意」。

15歲小明於網路上點選法定代理人同意，並購買10萬元的點數，爸媽知道後可以請求網路遊戲公司退費嗎？

買遊戲點數-契約行為(買賣)

民法第 77 條

限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限。

民法第 79 條

限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。

未成年人有無敵星星嗎？

一、原告起訴主張：原告係民國00年00月0日出生，其未經法定代理人即吳○毅、柯○安之同意，於110年6月10日起至110年9月30日止，陸續於被告萊爾富國際股份有限公司（下稱萊爾富公司）及被告全家便利商店股份有限公司（下稱全家便利公司）之門市所設置之多媒體事務機進行網路線上交易，向被告新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司（下稱競舞公司）購買貝殼幣（下稱系爭遊戲點數），金額共計新臺幣（下同）9萬8,000元（下稱系爭交易）。又原告於本件買賣契約締約時為限制行為能力人，其與競舞公司締結買賣契約而負有給付價金之義務，並非純獲法律上之利益，且系爭遊戲點數亦非日常生活所需之物，故需經原告法定代理人吳○毅、柯○安之之事前允許或事後承認後，該契約始生效力，而原告法定代理人吳○毅、柯○安並未同意原告吳○○購買系爭遊戲點數，且原告於短期內花費9萬8,000元購買系爭遊戲點數亦已超乎一般家長可得預期之程度，原告法定代理人吳○毅、柯○安已拒絕承認系爭交易，系爭交易應自始無效，故被告競舞公司、萊爾富公司、全家便利公司受有9萬8,000元價金即無法律上之原因，爰依不當得利法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：(一)被告應連帶給付原告9萬8,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。（二）請依職權宣告假執行。

民法第 83 條

限制行為能力人用**詐術**使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，**其法律行為為有效**。

未成年人：心智尚未成熟

2、次按限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。 民法第79條定有明文。而上開規定係為保障限制行為能力人所為之規範，且在面對交易安全與限制行為能力人之保障有所衝突時，立法者明文揭示原則以後者為優先，除非有例外規定之情形（如民法第83條）。又限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為有效，民法第83條亦有明訂。此係因若限制行為能力人能夠使用詐術而使相對人信其有行為能力時，足見其已有相當之意思能力，亦即心智成熟度超過其實際年齡，自無再加以保障之必要。為加重交易安全及相對人之保護，學者多認為所謂「詐術」，應從寬解釋，並不限於積極的詐欺策略（如提示偽造之戶口文件，法定代理人之允許書等），即單詐稱其已成年或結婚或已得法定代理人之允許，致使相對人發生錯誤，或對相對人之誤信不加聲辯，以欺其失察，苟故意引起相對人之誤信或加強其誤信者，均包括之。

非系爭遊戲點數之出賣人，業如前述。而參諸被告萊爾富公司i-bon多媒體事務機使用流程特別顯示規定：「…＊未滿18遂購買遊戲點數面額超過1,000元，須由家場陪同。」及被告全家便利公司之i-bon多媒體事務機使用流程亦特別顯示規定：「…四、本館可能含有限制級商品，請確認購買者已滿18歲，方可進行該類商品選購。…七、未滿18歲之青少年購買遊戲點數卡，單筆消費超過500元建議由父母陪同購買。八、當台端勾選同意並進行購買時，即視為台端認知並同意依循前述7條所稱之事項」，且購買者須主動勾選下方「已詳細閱讀條款」之方框，並再按下「同意」鈕方能進入遊戲點數購買頁面，此有上開使用流程畫面在卷可稽（見本院卷第107頁、第109頁）；又參以被告於旗下遊戲登入畫面中已明確要求用戶需「詳讀並同意服務條款（即會員系統服務合約，下稱系爭會員合約）」，並於系爭會員合約前言中明訂：「……若為限制行為能力人（滿7歲但未滿20歲），應於您的法定代理人閱讀、了解並同意本服務條款之所有內容及其後修改變更後，方得使用或繼續使用本服務」等情，有被告提出系爭會員合約在卷可稽（見本院卷第105頁）。基上，可知無

察覺下持續私自取得父母之錢財高達計9萬多元。綜上，可徵原告於消費購買系爭遊戲點數或註冊登錄使用系爭遊戲網頁時，已明確知悉其為上開行為應事先徵得其法定代理人之同意，故而原告於前揭購買系爭遊戲點數、註冊登錄使用系爭遊戲網頁之行為，可認有以其行為使人誤判其為成年人，或未成年人已得法定代理人之同意下購買、使用之詐術方式，使被告誤信而同意其為系爭遊戲之消費或註冊登錄使用。從而，原告既能夠使用詐術而使人信其係成年人，或未成年人在法定代理人之同意為前揭遊戲之消費或註冊登錄使用，足見其已有相當之意思能力，亦即心智成熟度超過其實際年齡，自無再加以保障之必要。是原告主張其係限制行為能力人，其購買系爭遊戲點數之買賣契約事前未經法定代理人允許，且事後亦經法定代理人拒絕承認，故系爭遊戲點數之買賣契約自始無效云云，並無可採。從而，原告之前揭消費之買賣契約既屬有效，則被告競舞公司部分受領價金即屬有法律上之原因，原告依據民法不當得利法律關係請求被告返還買賣價金9萬8,000元，應屬無據。

【裁判字號】111,北小,1752
【裁判日期】民國 111 年 10 月 14 日
【裁判案由】返還不當得利
【裁判內文】

臺灣臺北地方法院民事判決

111年度北小字第1752號

原　　告　吳○○
法定代理人　吳○毅
　　柯○安
被　　告　新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司

法定代理人　胡育嘉
訴訟代理人　林芝余
　　何千亦

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用新臺幣壹仟元由原告負擔。

總結 –行為能力

7歲以下(無行為能力人 民法第13條第1項)
- 自己所為之意思表示：無效(民法第75條)
- 應由法定代理人或監護人代為、代受意思表示。(民法第76條)

7歲以上18歲以下(限制行為能力人民法13條第2項)
- 原則：
  (1)單獨行為 事前經法定代理人同意：有效。(民法第77條)
  事前未獲得法定代理人允許：無效。(民法78條)
  (2)契約行為 事前經法定代理人同意：有效。(民法第77條)
  事前未獲得法定代理人允許：效力未定。(民法第79條)
- 特殊情形： 日常生活所必須、純獲法律上之利益(民法第77條但書)
  用詐術使人信其為有行為能力或得法定代理人允許：
  有效(民法第83條)

再過三天就過18歲生日的大雄，沒有事前經過法定代理人的允許，自己跟建商簽約買了一間公寓，大雄可以自己在18歲生日當天自己承認買賣契約嗎？

再過三天就過18歲生日的大雄，沒有事前經過法定代理人的允許，自己跟建商簽約買了一間公寓，大雄可以自己在18歲生日當天自己承認買賣契約嗎？

第 81 條

限制行為能力人於**限制原因消滅後**，承認其所訂立之契約者，其承認與法定代理人之承認，有同一效力。

02

行為能力2






市井豪門
好戲回甘
黑白配

請問謝文良受傷後，以董事長身分與廠商締約是否有效？

第 75 條

無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在**無意識或精神錯亂**中所為者亦同。

請問如何證明是無意識狀態下締約？

診斷證明書

受監護宣告、
輔助宣告

身心障礙證明

請問如何證明是無意識狀態下締約？

診斷證明書

受監護宣告、
輔助宣告

身心障礙證明

總結 –行為能力

無意識或精神喪失(無行為能力人 民法第75條前段)

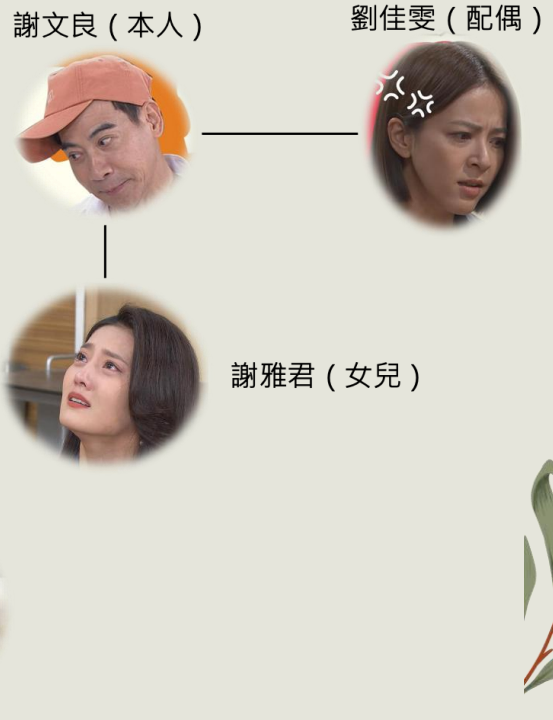
7歲以下(無行為能力人 民法第13條第1項)

- 自己所為之意思表示：無效(民法第75條)
- 應由法定代理人或監護人代為、代受意思表示。(民法第76條)

7歲以上18歲以下(限制行為能力人民法13條第2項)

- 原則：
  (1)單獨行為 事前經法定代理人同意：有效。(民法第77條)
  事前未獲得法定代理人允許：無效。(民法78條)
  (2)契約行為 事前經法定代理人同意：有效。(民法第77條)
  事前未獲得法定代理人允許：效力未定。(民法第79條)
- 特殊情形： 日常生活所必須、純獲法律上之利益(民法第77條但書)
  用詐術使人信其為有行為能力或得法定代理人允許：有效(民法第83條)

誰可以幫謝文良聲請監護宣告、輔助宣告？



註：整理自民視戲劇市井豪門

誰可以幫謝文良聲請監護宣告、輔助宣告？

謝文良（本人）



劉佳雯（配偶）



潔西卡（女婿之小三）



蔡振翔（女婿）





謝雅君（女兒）



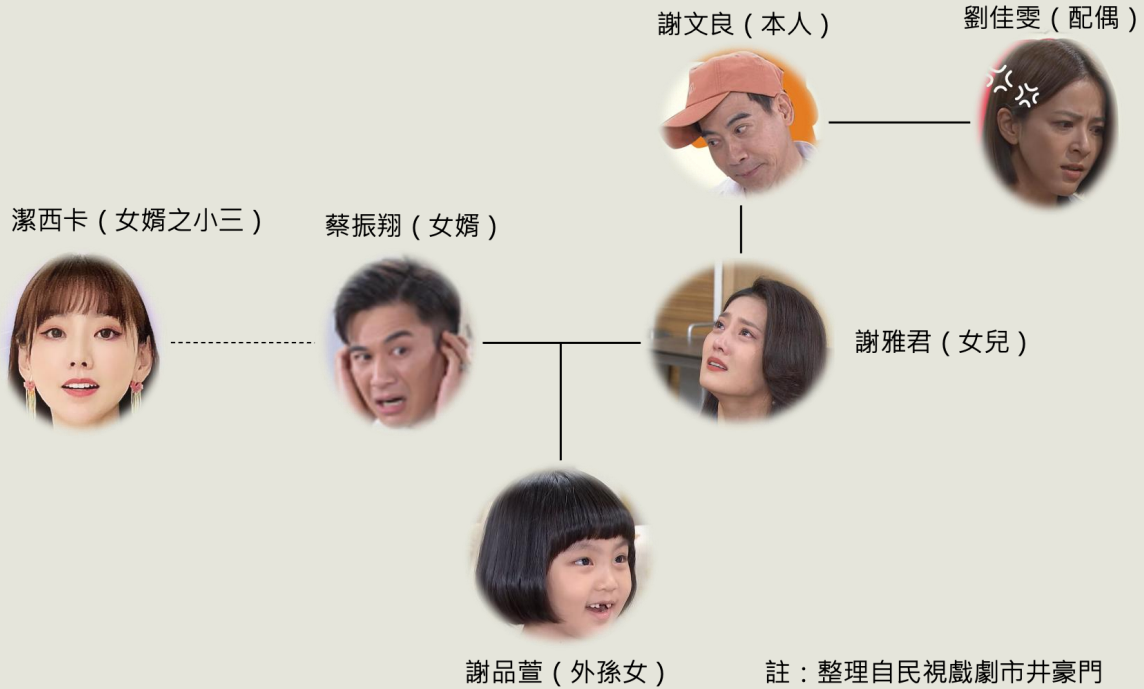
謝品萱（外孫女）

註：整理自民視戲劇市井豪門

民法第 1111 條

法院為監護之宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。

謝文良跟謝品萱，是血親嗎？
如是，是幾等血親？



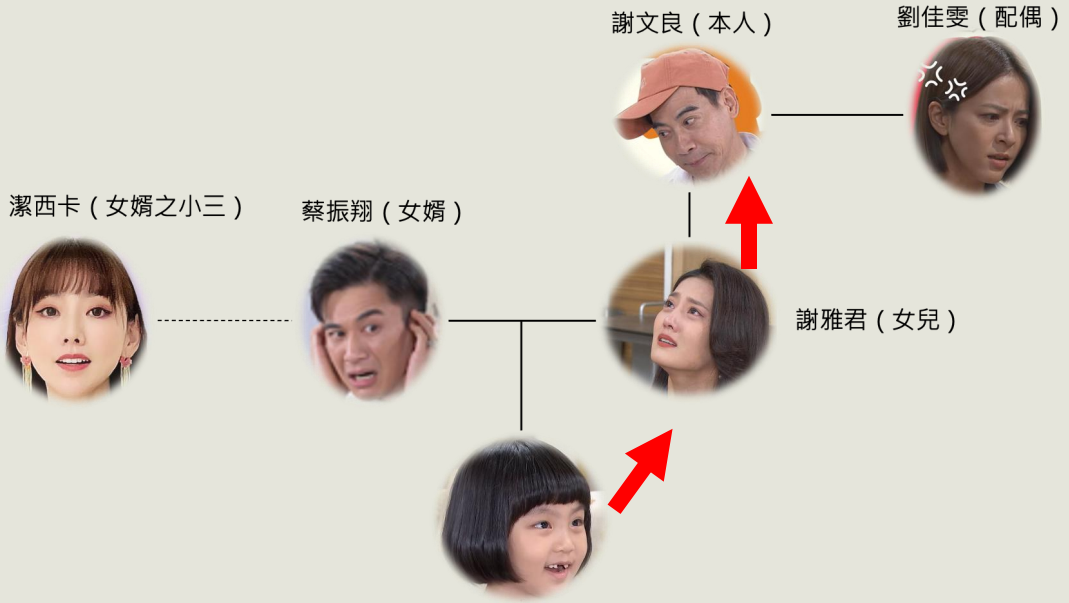
註：整理自民視戲劇市井豪門

民法第 967 條

稱**直系血親**者，謂己身所從出或從己身所出之血親。

稱旁系血親者，謂非直系血親，而與己身出於同源之血親。

二等血親

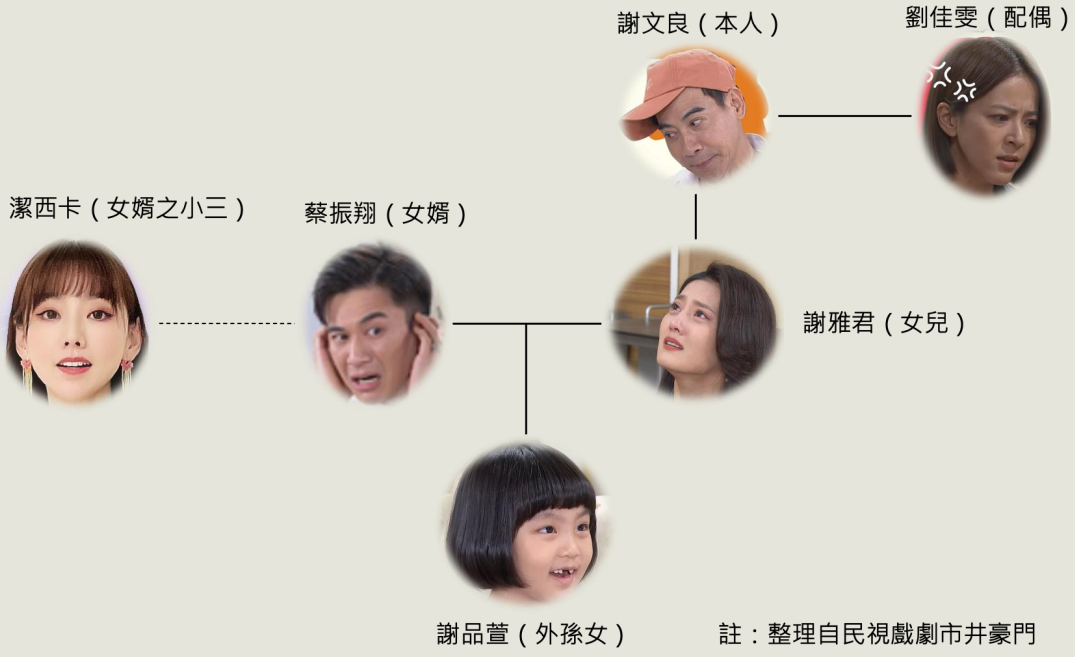


註：整理自民視戲劇市井豪門

姻親

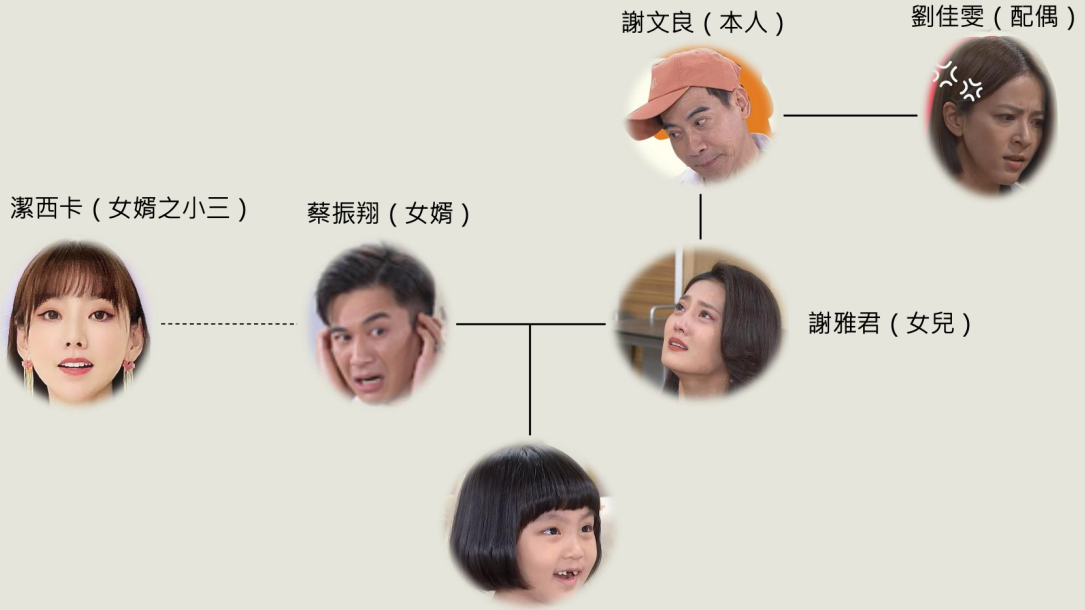
民法第 969 條
稱姻親者，謂血親之配偶、**配偶之血親**及配偶之血親之配偶。

謝文良跟蔡振翔，是血親還是姻親嗎？如是，是幾等？



註：整理自民視戲劇市井豪門

一等姻親

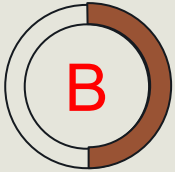


註：整理自民視戲劇市井豪門

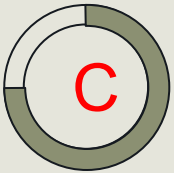
要向哪個機關聲請監護宣告、輔助宣告？



法院



地檢署



社會局

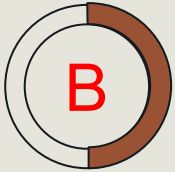
民法第 1111 條

法院為監護之宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。

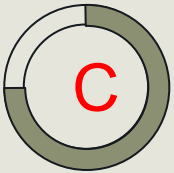
應該向哪一間法院聲請監護宣告、輔助宣告？(管轄法院)



監護人所在地



受監護宣告人所在地



受監護宣告人戶籍地

Ans



監護人所在地



受監護宣告人
所在地



受監護宣告人
戶籍地

家事事件法第164條

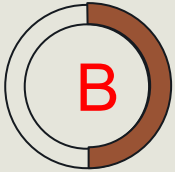
下列監護宣告事件，專屬應受監護宣告之人或受監護宣告之人住所地或居所地法院管轄；無住所或居所者，得由法院認為適當之所在地法院管轄：

一、關於聲請監護宣告事件。

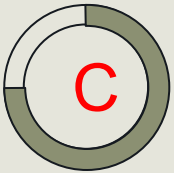
常見精神鑑定機關



長庚醫療財團法人
高雄長庚紀念醫院



衛生福利部嘉
南療養院



財團法人私立高雄
醫學大學附設中和
紀念醫院

精神鑑定報告書 (99)[redacted]66精210[redacted]度監宣字第244號

(家股書記官)

受鑑定人：[redacted] 女性 民國[redacted]

現年64歲 身分證字號：[redacted]

領有極重度殘障手冊

一般醫學檢查

個案意識呆僵，無法回答問話，須依靠鼻胃管進食。四肢無力，無法自我行動，簡易日常生活如，吃飯、穿衣、洗澡、大小便及個人衛生完全須別人協助。

精神檢查方面

個案注意力、判斷力、對人、時、地、方向感、計算能力、記憶力及抽象思考能力，均有明顯缺失。

綜合上述，個案是一位腦病變患者，恢復可能性低，日常事物皆須別人完全協助，注意力、記憶力、算術能力、理解能力、表達能力、抽象思考能力等方面有明顯障礙，對事情之認知與是非判斷有明顯缺失，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識意思表示效果之能力，建議為監護宣告。



臺灣臺南地方法院民事裁定

112年度監宣字第244號

聲　請　人　[redacted]　住臺南[redacted]路485號

代　理　人　陳玫儒律師

上列聲請人聲請監護宣告事件，本院裁定如下：

主　　文

一、宣告[redacted]美（民國[redacted]0

24382號）為受監護宣告之人。

書記官 許哲萍

二、選定陳[redacted]（民[redacted]

6353號）為受監護宣告之人之監護人。

書記官 許哲萍

三、指定陳[redacted]（民[redacted]

300439號）為會同開具財產清冊之人。

書記官 許哲萍

四、聲請程序費用新臺幣壹仟元由受監護宣告之人林幸美負擔。

書記官 許哲萍

受監護宣告的謝文良恢復健康，原本法院裁定的監護宣告會自動失效嗎？

Ans no

民法第 14 條

受監護之原因消滅時，法院應依前項**聲請權人之聲請**，撤銷其宣告。

如果鑑定之後，法院認為謝文良沒有完全恢復健康，法院可以裁定輔助宣告嗎？

Ans

民法第 14 條

法院對於監護之聲請，認為未達第一項之程度者，得依第十五條之一第一項規定，**為輔助之宣告**。
受監護之原因消滅，而仍有輔助之必要者，法院得依第十五條之一第一項規定，變更為輔助之宣告。

刑事責任能力

如果是喝醉酒之後，涉犯竊盜罪，可以免除刑責嗎？

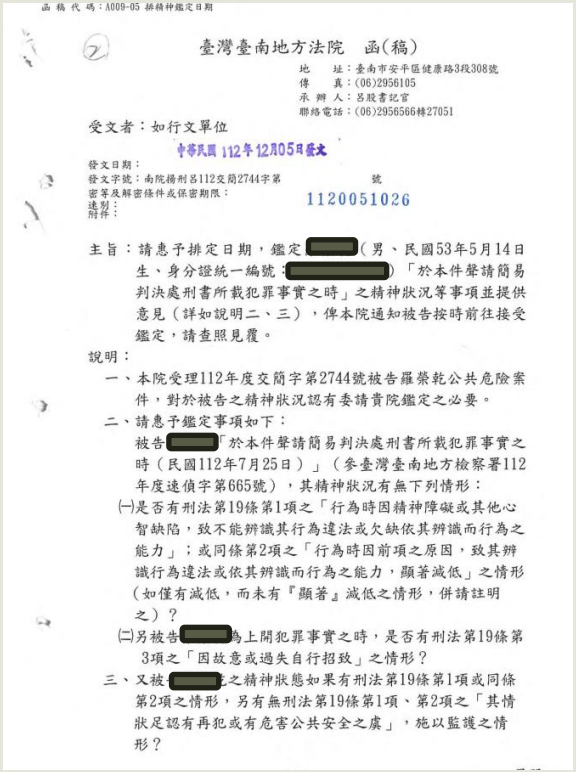
刑法第19條第1項及第2項規定：行為人於行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識能力欠缺或顯著降低，則屬欠缺責任能力不罰或減輕其刑。

如果是喝醉酒之後，涉犯不能安全駕駛罪，可以免除刑責嗎？

行為時雖無責任能力，但無責任能力狀態（例如酒醉）的原因是行為人故意或過失造成的，為防止有人濫用無責任能力不罰的規定，特別規定這樣的行為仍然應受刑罰。

如果領有身心障礙手冊，可以免除刑責嗎？

法院如何確認違法當下的精神狀況？



函稿代碼：A009-05 拆精神鑑定日期

臺灣臺南地方法院　函(稿)

地　　址：臺南市安平區健康路3段308號
傳　　真：(06)2956105
承 辦 人：呂股書記官
聯絡電話：(06)2956566轉27051

受文者：如行文單位

中華民國 112年12月05日發文

發文日期：
發文字號：南院揚刑呂112交簡2744字第　　號
密等及解密條件或保密期限：
速別：
附件：

1120051026

主旨：請惠予排定日期，鑑定[redacted]（男、民國53年5月14日生、身分證統一編號[redacted]）「於本件聲請簡易判決處刑書所載犯罪事實之時」之精神狀況等事項並提供意見（詳如說明二、三），俾本院通知被告按時前往接受鑑定，請查照見覆。

說明：

一、本院受理112年度交簡字第2744號被告羅榮乾公共危險案件，對於被告之精神狀況認有委請貴院鑑定之必要。

二、請惠予鑑定事項如下：

被告[redacted]「於本件聲請簡易判決處刑書所載犯罪事實之時（民國112年7月25日）」（參臺灣臺南地方檢察署112年度速偵字第665號），其精神狀況有無下列情形：

㈠是否有刑法第19條第1項之「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」；或同條第2項之「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」之情形（如僅有減低，而未有『顯著』減低之情形，併請註明之）？

㈡另被告[redacted]為上開犯罪事實之時，是否有刑法第19條第3項之「因故意或過失自行招致」之情形？

三、又被[redacted]之精神狀態如果有刑法第19條第1項或同條第2項之情形，另有無刑法第19條第1項、第2項之「其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞」，施以監護之情形？

鑑定結果

綜上所述，羅員有「酒精使用障礙症」，且認知功能差可能與腦部損傷有關，而為「外傷性腦傷導致之認知障礙症」，其為本案行為時，因外傷性腦傷導致之認知障礙症以及酒精的影響，使得羅員無法控制其駕駛的衝動，亦即，羅員行為時，依其辨識而行為之能力，達喪失之程度。而羅員為酒精使用障礙症患者，有多次酒駕的經驗，原本透過處罰可以讓羅員學到不可再度酒駕，但因羅員原本認知功能就已經極為不佳，無法預知喝酒駕車會有不能安全駕駛的結果，只單純認為喝酒可以補身體，完全不知

下課啦

